

KIT OPERATIVO

Primo incontro di mediazione familiare

Facsimile della modulistica essenziale

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediatore familiare · Mediatore civile · Formatore
Genova · olismo-integrato.it · mediaresenzaconfini.org

Cornice normativa di riferimento

Legge 4/2013	Professioni non organizzate in ordini o collegi
D.M. 151/2023	Disciplina del mediatore familiare
UNI 11644:2025	Requisiti di certificazione e principi di qualificazione
Art. 473-bis.12 c.p.c.	Piano genitoriale e mediazione familiare nel rito Cartabia
Convenzione di Istanbul	Art. 48: divieto di mediazione obbligatoria in caso di violenza
Reg. UE 2016/679 (GDPR)	Trattamento dei dati personali
Codice deontologico A.I.Me.F.	Principi cardine della professione

Documento di lavoro · Personalizzare i campi tra parentesi quadre

INDICE

Sommario del kit

Sette documenti che coprono l'arco operativo del primo incontro: dall'invito pre-colloquio alla chiusura del verbale, includendo gli strumenti di tutela della persona e di trasparenza economica.

1	Informativa pre-colloquio <i>Da inviare alla parte istante prima del primo incontro</i>
2	Informativa privacy GDPR <i>Art. 13 Reg. UE 2016/679 — finalità, base giuridica, conservazione</i>
3	Consenso informato alla mediazione familiare <i>Cornice del servizio, principi cardine, limiti della mediazione</i>
4	Accordo di partecipazione volontaria <i>Cornice operativa: sede, calendario, riservatezza condivisa</i>
5	Pattunzione economica e parametri tariffari <i>Conforme al motore di calcolo del portale</i>
6	Verbale del primo incontro <i>Documento ufficiale ad uso interno e probatorio</i>
7	Griglia interna di rilevazione segnali violenza <i>Otto categorie di rischio digitale, indicatori puntuali, frasi-trigger pronte — strumento di lavoro del mediatore, non si consegna alle parti</i>

DOCUMENTO 1

Informativa pre-colloquio

Da inviare alla parte istante via e-mail o consegnare a mano almeno tre giorni prima del primo incontro. Aiuta la persona ad arrivare informata, riduce l'ansia, prepara il consenso informato.

Gentile Signora, gentile Signore,

la ringrazio per avermi contattato. Le scrivo qualche riga per accompagnarLa al primo incontro di mediazione familiare e per sciogliere alcuni dubbi che è normale avere a questo punto del percorso.

Cos'è la mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso volontario nel quale un professionista terzo, imparziale e indipendente — il mediatore familiare — accompagna due persone in conflitto a costruire intese che riguardano i figli, l'organizzazione della vita quotidiana e gli aspetti economici della separazione.

Il mediatore non è un giudice, non decide; non è un avvocato, non difende; non è uno psicologo, non cura. Aiuta a parlarsi e a scegliere insieme, restituendo alle persone il governo della propria vita.

La cornice giuridica essenziale

- Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi
- D.M. 151/2023 sulla disciplina del mediatore familiare
- UNI 11644:2025 — norma tecnica sui requisiti di certificazione e qualificazione, in vigore dal 13 febbraio 2025
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — il piano genitoriale e la mediazione familiare nel nuovo rito famiglia introdotto dalla Riforma Cartabia
- Convenzione di Istanbul, art. 48 — la mediazione non è praticabile in presenza di violenza

Il primo incontro: dove, quando, come

Sede dell'incontro [indirizzo studio o link videoconferenza]

Data e ora [gg/mm/aaaa ore hh:mm]

Durata orientativa 60-90 minuti

Modalità in presenza · da remoto · ibrida

Cosa portare

- Documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Eventuale informativa che le sia stata consegnata da un avvocato o da un giudice (provvedimento ex art. 473-bis.10 c.p.c., delega del giudice)

- Una breve nota scritta — anche solo qualche riga — su cosa si aspetta dall'incontro: aiuta a focalizzare il tempo che abbiamo

Cosa portare, ma con prudenza

Documenti economici (estratti conto, buste paga, dichiarazioni dei redditi) li valuteremo insieme se e quando il percorso lo richiederà; non occorre portarli al primo incontro.

Cosa NON fa il mediatore familiare

- **Non dà consigli legali** — per quelli serve un avvocato.
- **Non fa diagnosi né terapia** — per quelle servono uno psicologo o uno psicoterapeuta.
- **Non decide** — le decisioni restano sempre delle parti.
- **Non testimonia** — ciò che si dice in mediazione resta in mediazione, salvi i casi tassativi previsti dalla legge.

Costi

Al primo incontro Le verrà consegnato il documento di pattuizione economica con il dettaglio dei costi per parte e per incontro, conforme alla disciplina del portale e alle Sue facoltà di regolazione (rateizzazione, eventuale gratuità nei casi previsti dalla legge).

Domande frequenti

Devo venire con il mio avvocato? No, non è obbligatorio al primo incontro. Se il percorso prosegue, è buona prassi che ciascuna parte si confronti con il proprio avvocato di fiducia prima di sottoscrivere accordi.

Posso ritirarmi se cambio idea? Sì, in qualsiasi momento. La volontarietà è uno dei principi cardine della mediazione.

Quante sedute servono? Dipende dalle questioni in gioco. La media è di 6-10 incontri, ma alcune coppie chiudono in tre sedute, altre necessitano di più tempo.

L'altra parte sa che le ho scritto? No, salvo che Lei me lo abbia chiesto. Il primo contatto resta riservato fino a quando l'altra parte non aderisce al percorso.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. La aspetto.

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediatore familiare

DOCUMENTO 2

Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018

1. Titolare del trattamento

Avv. Carlo Alberto Calcagno, mediatore familiare, con studio in [indirizzo studio], Genova.
Contatti: [e-mail], [telefono]. PEC: [pec].

2. Dati personali oggetto del trattamento

Nell'ambito del servizio di mediazione familiare il titolare tratta:

- Dati anagrafici e identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti
- Dati relativi alla situazione familiare: stato civile, composizione del nucleo, presenza di figli e relativi dati anagrafici
- Dati di contesto della controversia: comunicati liberamente dalle parti per la finalità del servizio
- Eventuali dati relativi alla salute, all'orientamento e alla vita privata (categorie particolari ex art. 9 GDPR), ove conferiti dall'interessato e strettamente necessari

3. Finalità e base giuridica

1. Esecuzione del contratto di servizio professionale di mediazione familiare — base giuridica: art. 6 par. 1 lett. b GDPR
2. Adempimento di obblighi di legge fiscali, contabili e di tenuta della documentazione professionale — base giuridica: art. 6 par. 1 lett. c GDPR
3. Trattamento di categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR — base giuridica: consenso esplicito dell'interessato e necessità per esercitare l'attività professionale di mediazione familiare

4. Modalità del trattamento e riservatezza specifica

I dati sono trattati con strumenti cartacei e informatici, con misure di sicurezza idonee a preservarne riservatezza, integrità e disponibilità. Tutto ciò che è detto, scritto o esibito durante le sedute è coperto da riservatezza specifica della procedura di mediazione, oltre che dalle norme generali sulla privacy.

La riservatezza ha limiti tassativi: ipotesi di pregiudizio per minori, segnalazioni dovute per legge, esigenze di tutela in caso di violenza. Questi limiti sono dettagliati nel documento 3 (Consenso informato).

5. Tempi di conservazione

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque:

- Per il fascicolo professionale: dieci anni dalla chiusura del percorso (art. 2946 c.c. e obblighi professionali)
- Per la documentazione fiscale e contabile: dieci anni (art. 2220 c.c.)
- Per le categorie particolari di dati: limitatamente al periodo del percorso, salvo successivo consenso espresso

6. Comunicazione e trasferimento

I dati non sono diffusi né trasferiti a terzi, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge. Possono essere trattati da incaricati del titolare (es. consulenti contabili) tenuti agli stessi obblighi di riservatezza. Nessun trasferimento extra-UE è previsto.

7. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR Lei ha il diritto di chiedere al titolare:

- Accesso ai propri dati e copia degli stessi (art. 15)
- Rettifica dei dati inesatti o integrazione di quelli incompleti (art. 16)
- Cancellazione, nei casi previsti dalla legge (art. 17)
- Limitazione del trattamento (art. 18)
- Portabilità dei dati (art. 20)
- Opposizione al trattamento (art. 21)
- Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali — Piazza Venezia 11, 00187 Roma — www.garanteprivacy.it

8. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei dati anagrafici è necessario per l'erogazione del servizio: il rifiuto comporta l'impossibilità di avviare la mediazione. Il conferimento dei dati di contesto e delle eventuali categorie particolari è facoltativo e oggetto di consenso esplicito.

Dichiarazione di presa visione e consenso

Io/La sottoscritto/a, presa visione dell'informativa che precede:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Trattamento dei dati per le finalità del

Trattamento di categorie particolari di dati ex

servizio di mediazione (art. 6 GDPR) ☐ Acconsento ☐ Non acconsento	art. 9 GDPR (salute, orientamento, vita privata) ove necessario ☐ Acconsento ☐ Non acconsento
---	--

Genova, lì _____ _____	Firma _____
--------------------------------------	--------------------

DOCUMENTO 3

Consenso informato alla mediazione familiare

Conforme al D.M. 151/2023, alla UNI 11644:2025 e al codice deontologico A.I.Me.F.

1. Definizione del servizio

La mediazione familiare è un percorso volontario di accompagnamento delle parti nel quale un professionista terzo, imparziale e indipendente — il mediatore familiare — agevola la comunicazione e la negoziazione fra persone unite o un tempo unite da legami affettivi e/o genitoriali, in vista della costruzione di intese che riguardano l'organizzazione della vita personale, familiare ed economica delle parti e dei figli.

2. Principi cardine

4. Volontarietà — l'adesione al percorso è libera e revocabile in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e senza conseguenze pregiudizievoli per la parte che si ritira
5. Imparzialità — il mediatore non favorisce alcuna delle parti, non assume né esprime giudizi sui comportamenti dichiarati
6. Neutralità rispetto al contenuto — il mediatore non ha un esito predefinito da raggiungere; sono le parti a decidere il contenuto degli accordi
7. Indipendenza — il mediatore non ha legami che possano comprometterne il ruolo; dichiara per iscritto eventuali rapporti pregressi con le parti
8. Riservatezza — quanto detto, scritto o esibito in mediazione resta in mediazione, salvi i limiti tassativi indicati al paragrafo 4
9. Autodeterminazione — le decisioni sono e restano delle parti; il mediatore non propone soluzioni se non in casi eccezionali e con il consenso di entrambe
10. Tutela dei figli — la mediazione tiene al centro l'interesse e i diritti dei figli minori, ascoltandone la voce, ove compatibile con la loro età e con la situazione, secondo l'art. 473-bis.4 c.p.c.

3. Cosa fa e cosa NON fa il mediatore familiare

Il mediatore familiare agevola la comunicazione, struttura le sedute, aiuta a generare opzioni, accompagna alla redazione di un piano genitoriale e di intese economiche. Documenta gli incontri con verbali essenziali.

Il mediatore familiare NON è giudice, non è avvocato, non è psicologo né psicoterapeuta. Non dà pareri legali, non redige atti giudiziari, non fa diagnosi né terapia, non testimonia né rilascia attestazioni utilizzabili in giudizio salvi i casi tassativi previsti dalla legge.

Il mediatore familiare opera in distinzione netta da figure affini (counselor, psicologo, coordinatore genitoriale, conduttore di gruppi di parola, mediatore civile/commerciale). Per approfondimenti: capitolo 2 del manuale «Leggere la persona, accompagnare il conflitto».

4. Riservatezza: regola e limiti

Tutto ciò che viene detto, scritto o esibito durante le sedute è coperto da riservatezza, sia tra le parti rispetto a terzi sia, salvo diversa intesa, fra le parti stesse nel rapporto con il giudizio successivo. Il mediatore non testimonia su quanto appreso in mediazione.

La riservatezza incontra i seguenti limiti tassativi:

- Pregiudizio per minori — quando emergano elementi che facciano ragionevolmente ritenere un pregiudizio attuale e grave per un figlio minore, il mediatore segnala alle autorità competenti, dopo averne informato le parti
- Obblighi di segnalazione previsti dalla legge per fattispecie penali specifiche
- Tutela in presenza di violenza — vedere il paragrafo successivo

5. Divieto di mediazione in presenza di violenza

La mediazione familiare **NON** è praticabile in presenza di violenza domestica, controllo coercitivo o squilibri gravi di potere fra le parti.

Il fondamento normativo è triplice: l'art. 48 della Convenzione di Istanbul (L. 77/2013), l'art. 473-bis.46 c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e i protocolli professionali del mediatore familiare. La Direttiva (UE) 2024/1385 sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, di prossimo recepimento (entro il 14 giugno 2027), rafforza ulteriormente questa cornice.

In presenza di tali elementi, il mediatore non avvia o sospende il percorso e orienta la persona alle reti specializzate: 1522 (numero antiviolenza nazionale), Centri Antiviolenza della rete D.i.Re, patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito (art. 76 D.P.R. 115/2002, come modificato dal Codice Rosso, L. 69/2019), 112 in caso di pericolo immediato.

6. Esito del percorso

Le intese conclusive — in materia di figli, casa familiare, mantenimento, organizzazione della vita quotidiana — possono essere portate dalle parti, con i rispettivi avvocati, dinanzi all'autorità giudiziaria per la formalizzazione (omologazione di separazione/divorzio, accordo di negoziazione assistita, ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.). La mediazione familiare di per sé non produce un titolo direttamente esecutivo.

7. Diritto di ritiro

Ciascuna parte può ritirarsi dal percorso in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione. Il mediatore stesso, se rileva l'impraticabilità del percorso o un proprio difetto di neutralità sopravvenuto, sospende o chiude la mediazione, dandone conto a verbale in forma essenziale.

Dichiarazione di consenso informato

Il/La sottoscritto/a, letta e compresa l'informativa che precede, dichiara di avere ricevuto chiarimenti su ogni punto, di aver compreso natura, principi, limiti ed effetti della mediazione familiare, e:

- ☐ **ACCETTO** di partecipare al percorso di mediazione familiare alle condizioni esposte.
- ☐ **NON ACCETTO** di partecipare al percorso di mediazione familiare.

Parte A Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Genova, lì _____ _____ Firma	Parte B Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Genova, lì _____ _____ Firma
--	--

Per il mediatore

Avv. Carlo Alberto Calcagno · iscritto a [associazione/registro] n. [_____]

Firma del mediatore

DOCUMENTO 4

Accordo di partecipazione volontaria

Cornice operativa del percorso · da firmare al primo incontro o al secondo

Tra le parti

Parte A — Cognome e nome

Parte B — Cognome e nome

Con il mediatore

Mediatore designato Avv. Carlo Alberto Calcagno

le parti, premesso di avere preso visione e firmato l'informativa privacy (doc. 2) e il consenso informato (doc. 3), convengono quanto segue:

1. Oggetto del percorso

Il percorso di mediazione familiare ha per oggetto la costruzione di intese in materia di:

- ☐ Affidamento, collocazione e tempi di permanenza dei figli minori
- ☐ Piano genitoriale ex art. 473-bis.12 c.p.c.
- ☐ Casa familiare, beni mobili, organizzazione della vita quotidiana
- ☐ Aspetti economici (mantenimento, contribuzione alle spese, gestione patrimoniale)
- ☐ Comunicazione e gestione del conflitto fra le parti
- ☐ Altro: _____

2. Modalità e calendario

Sede ordinaria degli incontri

Modalità ☐ in presenza ☐ da remoto ☐ ibrida

Durata di ciascun incontro 60 minuti — salvo diverso accordo

Cadenza orientativa ogni [____] settimane

Numero indicativo di incontri 6 — 10 (rivedibile)

3. Comportamento in seduta

- Parlare uno alla volta, non interrompersi
- Rispetto reciproco — niente offese, intimidazioni, pressioni
- Cellulari spenti o silenziati; non si registra né si trasmette nulla all'esterno
- Puntualità — un ritardo superiore ai 20 minuti senza preavviso fa decadere la seduta

- Sospensione temporanea: ciascuno può chiedere una pausa breve, sempre

4. Riservatezza condivisa

Quanto emerge in seduta non sarà riferito a terzi, salvo necessità condivise (es. comunicazione ai rispettivi avvocati). Le parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare nei procedimenti giudiziali pendenti o futuri quanto detto, scritto o esibito in mediazione, salvi i casi tassativi previsti dalla legge.

5. Aspetti economici

Le parti si impegnano a sottoscrivere e rispettare la pattuizione economica (doc. 5). Le spese sono ripartite di norma in parti uguali, salvo diverso accordo o casi di gratuità previsti dalla legge.

6. Sospensione e chiusura

Ciascuna parte può ritirarsi dal percorso in qualsiasi momento. Il mediatore può sospendere o chiudere la mediazione qualora rilevi:

- Mancanza dei presupposti di volontarietà o autodeterminazione
- Squilibri gravi di potere fra le parti
- Indicatori di violenza, controllo coercitivo o pericolo per uno dei figli
- Comportamenti gravemente lesivi delle regole di seduta
- Difetto sopravvenuto di neutralità o conflitto di interessi del mediatore

7. Documentazione

Di ciascun incontro il mediatore redige un verbale essenziale. Al termine del percorso, in caso di intesa, le parti porteranno il documento conclusivo ai rispettivi avvocati per la formalizzazione.

Parte A	Parte B	Mediatore
_____	_____	_____
Firma	Firma	Firma

Genova, li _____

DOCUMENTO 5

Pattuizione economica e parametri tariffari

Conforme al motore di calcolo del portale e ai principi del D.M. 151/2023

1. Tariffa base

La tariffa base è di € 40,00 per ciascun mediando per ciascun incontro, con coefficiente di complessità modulato secondo l'oggetto e l'andamento del percorso.

2. Coefficienti di complessità

Fascia	Coefficiente	Tariffa per parte	Compreso forfait 21%
Minima	× 1	€ 40,00	€ 48,40
Media	× 1,5	€ 60,00	€ 72,60
Massima	× 2	€ 80,00	€ 96,80

La fascia di partenza è di norma minima (× 1) o media (× 1,5). La fascia massima si applica a casi tecnicamente complessi: presenza di perizie, profili patrimoniali articolati, profili di diritto internazionale privato. Il coefficiente è dichiarato in apertura e può essere rivisto in corso di percorso, sentite le parti.

3. Spese forfettarie

Sulla tariffa è applicato un forfait spese del 21 % a copertura di cancelleria, comunicazioni, archiviazione e oneri ordinari di studio. Il forfait è già compreso negli importi esposti nella colonna a destra della tabella.

4. Imposte e oneri

- IVA al 22 % se applicabile
- Cassa professionale o gestione separata INPS nelle misure di legge
- Marca da bollo da € 2,00 per fatture di importo superiore a € 77,47, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (regimi forfettari)

5. Modalità e tempistica del pagamento

Le indennità sono dovute al termine di ogni incontro o secondo il calendario concordato (es. fattura mensile). Modalità ammesse:

- Bonifico bancario sul conto IBAN [_____]
- Pagamento in contanti entro i limiti di legge
- Sistemi elettronici (POS, app)

Eventuali rateizzazioni sono ammesse su richiesta scritta e motivata, da valutare caso per caso.

6. Casi di gratuità o riduzione

Il servizio è gratuito o a tariffa ridotta, senza limiti di reddito, nei casi di patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza e di altri delitti contro la libertà personale (art. 76 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 69/2019, «Codice Rosso»). Riduzioni possono essere accordate per ragioni motivate e previa intesa scritta.

7. Ripartizione fra le parti

Salvo diverso accordo espresso, le indennità sono ripartite in parti uguali fra i due mediandi. La ripartizione vale per le sedute effettivamente svolte; eventuali sedute non disdette con almeno 24 ore di preavviso restano a carico della parte che non si è presentata.

Accettazione delle condizioni economiche

Le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso la presente pattuizione e si impegnano al rispetto delle condizioni che precedono.

Coefficiente applicato in apertura ☐ × 1 ☐ × 1,5 ☐ × 2

Tariffa per parte e per incontro (con forfait) € _____

Modalità di pagamento concordata

Parte A	Parte B	Mediatore
_____	_____	_____
Firma	Firma	Firma

DOCUMENTO 6

Verbale del primo incontro

Documento essenziale ad uso del fascicolo professionale

Intestazione

Procedura n. [____ / ____]

Mediatore Avv. Carlo Alberto Calcagno

Data

Luogo ☐ studio ☐ da remoto (link: _____)

Ora di inizio

Ora di chiusura

Parti presenti

Parte A — cognome, nome, codice fiscale

Parte B — cognome, nome, codice fiscale

Eventuali altri presenti

Avvocato di parte A ☐ presente ☐ assente

Avvocato di parte B ☐ presente ☐ assente

Co-mediatore o tirocinante

Documenti consegnati e firmati

- ☐ Informativa pre-colloquio (doc. 1)
- ☐ Informativa privacy GDPR e consenso al trattamento (doc. 2)
- ☐ Consenso informato alla mediazione familiare (doc. 3)
- ☐ Accordo di partecipazione volontaria (doc. 4)
- ☐ Pattuizione economica e parametri tariffari (doc. 5)

Esiti del primo incontro

Il primo incontro si è svolto regolarmente. Il mediatore ha esposto la cornice del servizio, i principi cardine e i limiti della mediazione familiare. Le parti hanno ricevuto e compreso le informazioni; hanno avuto modo di porre domande; hanno firmato la documentazione.

Verifica preliminare deontologica

Il mediatore dichiara, sulla base degli elementi acquisiti al primo incontro, che non sussistono indicatori di violenza domestica, controllo coercitivo o squilibri gravi di potere tali da imporre la sospensione del percorso ai sensi dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul e dell'art. 473-bis.46 c.p.c. La verifica è continuativa e si rinnova ad ogni seduta.

In caso di indicatori positivi, sostituire questo paragrafo con la formula di sospensione/chiusura del percorso e con il rinvio della parte alle reti specializzate (1522, CAV/D.i.Re, art. 76 D.P.R. 115/2002). Vedere documento 7.

Decisione delle parti

- ☐ Le parti convengono di proseguire il percorso di mediazione familiare
- ☐ Le parti chiedono un tempo di riflessione fino al [_____]
- ☐ Una delle parti dichiara di non voler proseguire — chiusura del percorso
- ☐ Il mediatore sospende/chiude il percorso per i motivi indicati nelle annotazioni

Calendario degli incontri successivi

Secondo incontro data: _____ ora: _____

Terzo incontro data: _____ ora: _____

Quarto incontro data: _____ ora: _____

Annotazioni essenziali del mediatore

[Spazio per annotazioni essenziali, non riferite al merito delle questioni emerse, nel rispetto della riservatezza specifica della mediazione]

Parte A	Parte B	Mediatore
_____	_____	_____
Firma	Firma	Firma

DOCUMENTO 7 · USO INTERNO

Griglia di rilevazione segnali di violenza

Strumento di lavoro del mediatore — non si consegna alle parti

Questa griglia integra la verifica deontologica del primo incontro (vedere doc. 6 §3). È compilata dal mediatore in proprio, sulla base di osservazione diretta, ascolto dei mediandi separati e — ove utilizzati — colloqui individuali preliminari. Non è uno strumento diagnostico né una check-list meccanica: i segnali vanno letti nel loro insieme, attraverso le sette strategie del controllo coercitivo (Stark) e il ciclo della violenza (Walker).

A. Controllo coercitivo (sette strategie di Stark)

- Isolamento progressivo: limitazione dei contatti familiari, amicali, professionali della parte
- Sorveglianza pervasiva: controllo di telefono, social, posizione GPS, frequentazioni
- Controllo economico: gestione esclusiva di conti, accesso negato alle risorse, trattenimento di documenti
- Controllo dell'agenda: limitazione di tempo, spostamenti, scelte minute della quotidianità
- Controllo del corpo e delle decisioni intime: dieta, abbigliamento, sessualità, scelte mediche
- Microregolazioni e correzioni continue: critiche su tono, parole, gesti, espressioni del viso
- Distorsione della realtà condivisa (gaslighting): negazione di fatti, riscrittura della storia comune

B. Indicatori di violenza fisica (anche pregressa)

- Riferimenti a episodi di spinte, stratonamenti, percosse, anche un solo episodio
- Segni fisici visibili (lesioni, lividi, posture protettive)
- Riferimenti a interventi sanitari di pronto soccorso negli anni della relazione
- Paura del contatto fisico nel set della seduta

C. Indicatori di violenza psicologica

- Espressioni di paura per la reazione dell'altro mediando
- Sguardi di controllo dell'altro durante il colloquio congiunto
- Cambio rapido di postura/espressione quando l'altro parla
- Auto-svalutazione sistematica («sono io che esagero», «forse ho capito male»)
- Ritiro del proprio contenuto se l'altro lo contraddice anche solo con uno sguardo

D. Indicatori di violenza economica

- Mancata conoscenza di conti, mutui, redditi familiari da parte di un mediando

- Documenti di identità o sanitari trattenuti dall'altra parte
- Limitazione dell'attività lavorativa («non vuole che lavori»)
- Debiti contratti dall'altra parte a nome del mediando, all'insaputa o sotto pressione

E. Indicatori di rischio digitale

La violenza digitale è oggi una dimensione spesso pervasiva e talvolta esclusiva del controllo coercitivo. Le otto categorie che seguono integrano i protocolli ufficiali — in attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1385 entro il 14 giugno 2027 — coprendo le aree dove i protocolli del decennio scorso (S.A.R.A., Codice Rosso, linee guida CAV) sono più indietro rispetto alla pratica.

E.1 Stalkerware e spyware sui dispositivi

App commerciali come mSpy, FlexiSpy, Cocospy, Hoverwatch installate di nascosto sul telefono del partner. Lettura di messaggi (anche WhatsApp e Telegram), localizzazione GPS continua, attivazione del microfono, accesso alle foto.

Indicatori osservabili

- La parte riferisce che il partner sembra sapere di colloqui, spostamenti, comunicazioni privati
- Batteria del telefono che si scarica anomalmente in fretta
- Traffico dati elevato anche in standby
- App o icone non riconosciute sul dispositivo
- Telefono caldo anche quando inutilizzato; aggiornamenti di sistema rifiutati o bloccati

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«C'è mai stata l'impressione che qualcuno sapesse cose che Lei non gli aveva detto direttamente?»

«Quando ha aggiornato l'ultima volta il telefono? Si scarica più velocemente del solito?»

«Vede sul telefono icone di app che non ricorda di aver installato?»

E.2 AI generativa: deepfake, voice cloning, immagini sintetiche

App e siti che generano immagini sessualmente esplicite a partire da foto innocue (DeepNude e cloni), che imitano la voce a partire da pochi secondi di audio, che fabbricano video falsi. L'art. 612-ter c.p. (Codice Rosso) copre solo le immagini reali; il vuoto sui contenuti sintetici è oggetto di intervento del Garante Privacy con il documento del 6 maggio 2026, in attesa di quanto la Direttiva (UE) 2024/1385 imporrà al recepimento.

Indicatori osservabili

- Minacce esplicite di «far circolare immagini» che la parte sa di non aver mai prodotto
- Comparsa del proprio volto o di familiari su piattaforme adult
- Messaggi vocali del partner inviati a familiari o datori di lavoro contenenti frasi mai pronunciate
- Foto del proprio profilo social usate per generare contenuti sintetici (controllo: ricerca inversa di immagini)

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Ha mai ricevuto minacce relative a immagini, anche false, che potrebbero circolare?»

«Le è capitato di ricevere segnalazioni di Suoi contenuti su piattaforme che Lei non riconosce?»

E.3 IoT e domotica come strumenti di coercizione post-separazione

Quando la coppia si separa ma la casa resta «intelligente» e gli account IoT sono in capo a una sola parte, il sistema diventa un'arma. La letteratura anglofona parla di tech-enabled coercive control.

Indicatori osservabili

- Serrature smart, telecamere di sicurezza, termostati, luci controllati a distanza dall'altra parte
- Spegnimenti, accensioni, cambi di temperatura ingiustificati
- Notifiche di apertura porta che arrivano a chi non vive più nell'appartamento
- Telecamere riposizionate o spostate dopo la separazione
- Alexa o Google Home che riproducono messaggi a comando dell'altra parte

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Chi gestisce le password della domotica di casa — luci, termostato, telecamere?»

«Sono accadute cose in casa — luci che si accendono da sole, temperatura che cambia, serrature anomale — dopo che il/la partner non vive più con Lei?»

E.4 Tracker di posizione e geolocalizzazione coatta

AirTag, Tile, SmartTag di Samsung, Find My, Google Family Link, Life360. Pensati per oggetti smarriti o sicurezza dei figli, vengono regolarmente trovati nelle borse, nelle ruote dell'auto, nei giocattoli regalati ai figli. Apple e Google hanno introdotto notifiche di «tracker sconosciuto in viaggio con te» ma molte vittime non sanno che esistono.

Indicatori osservabili

- Notifiche del telefono di tracker sconosciuti rilevati
- Oggetti piccoli inattesi ritrovati nella borsa, in auto (sotto la ruota di scorta, sotto il sedile), nei giocattoli regalati ai figli
- Il/la partner sembra sapere dove la parte è stata in giornata, anche per spostamenti non comunicati
- Account Find My / Localizzazione iPhone ancora condiviso dopo la separazione

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Ha mai ricevuto notifiche del telefono di tracker sconosciuti?»

«Dopo la separazione ha cambiato Apple ID, Google account e password? La condivisione di posizione è ancora attiva con il/la partner?»

E.5 Abuso economico in versione fintech

Banking app con notifiche push in tempo reale, BNPL (Klarna, Scalapay, Pagolight), prestiti rapidi a domanda istantanea, wallet di criptovalute, conti cointestati con accesso digitale a entrambi. Il controllo economico opera in tempo reale e si protrae oltre la separazione.

Indicatori osservabili

- Notifiche di transazione visibili in tempo reale al partner (account joint con app condivisa)
- Bonifici BNPL — Klarna, Scalapay, Pagolight — attivati a nome della parte all'insaputa
- Bonifici istantanei in entrata con causali offensive

- Wallet di criptovalute comuni o di cui la parte non conosce le credenziali
- Carte di credito aggiuntive emesse a nome della parte all'insaputa

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Le notifiche bancarie le riceve solo Lei sul Suo telefono o anche il/la Suo/a partner?»
 «Le è arrivato qualche addebito BNPL — Klarna, Scalapay, Pagolight — che non riconosce?»

E.6 I figli come canale di sorveglianza

Area particolarmente delicata per il mediatore familiare. App di parental control utilizzate non per la sicurezza del bambino ma per intercettare le comunicazioni con l'altro genitore. Smartwatch, telefoni e tablet regalati ai figli con tracker e app di monitoraggio attive, accessibili all'altro genitore.

Indicatori osservabili

- Smartwatch o telefono regalato al figlio dal partner con GPS attivo che rivela la posizione del genitore accompagnatore
- App di parental control (Bark, Qustodio, Family Link) sul dispositivo del figlio, accessibili solo all'altro genitore
- Foto inviate dal figlio al partner con metadata GPS che rivelano il nuovo indirizzo
- Il figlio riporta al partner conversazioni avvenute solo con un genitore
- Account Apple, Google o Microsoft mantenuti come familiari condivisi dopo la separazione

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Suo figlio o Sua figlia ha dispositivi — telefono, tablet, smartwatch — regalati dall'altro genitore? Chi ne controlla le impostazioni?»
 «Le è capitato che il/la Suo/a partner sapesse di cose dette o fatte solo davanti ai bambini?»

E.7 Account hijacking, SIM swap, identità digitale

Recupero password tramite domande di sicurezza che il partner conosce — sono ricordi di vita comune. SIM swap: il gestore viene indotto a portare il numero su una nuova SIM con documento contraffatto o complicità interna. Furto di identità digitale che scollega la persona da banca, SPID, sanità.

Indicatori osservabili

- Password della casella e-mail principale già cambiata da qualcuno
- SPID che improvvisamente non funziona
- SIM disattivata o «telefono senza linea» senza ragione apparente
- E-mail di accesso a servizi (banca, sanità, social) recapitate a un dispositivo che la parte non controlla più
- Account social bloccati per «violazione» senza alcuna condotta della parte
- Documenti d'identità non più trovabili in casa al momento della separazione

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Ha cambiato dopo la separazione le domande di sicurezza, la password e l'autenticazione a due fattori delle Sue caselle e-mail principali?»
 «Ha mai ricevuto SMS di codice di verifica che non aveva richiesto?»

E.8 Molestie coordinate e attacco alla reputazione

Pile-on coordinati sui social, account fake per aggirare i blocchi, recensioni negative bombardate sull'attività professionale (tipico per professioniste autonome che subiscono il danno nei click in arrivo), profili LinkedIn falsificati, segnalazioni multiple per ottenere la chiusura degli account della parte.

Indicatori osservabili

- Segnalazioni multiple sui propri account social negli stessi giorni
- Recensioni negative coordinate sull'attività lavorativa (Google, LinkedIn, piattaforme di settore)
- Account fake con il proprio volto su social o piattaforme adult
- E-mail compromettenti — false — inviate a colleghi, datore di lavoro, clienti
- Citazioni in giudizio o segnalazioni disciplinari basate su screenshot fabbricati

DOMANDE DI TRIAGE AL TAVOLO

«Negli ultimi mesi ha avuto problemi di blocco dei Suoi account social, recensioni negative al lavoro, comunicazioni anomale arrivate a colleghi o clienti?»

«Ha mai ricevuto messaggi che la avvertivano di aver visto contenuti Suoi che Lei non aveva pubblicato?»

F. Indicatori sui figli

- Riferimenti a violenza assistita (i figli hanno visto/sentito episodi)
- Strumentalizzazione dei figli come canale di controllo dell'altra parte
- Comportamenti di paura dei minori riferiti dalla parte (insonnia, sintomi psicosomatici, regressioni)
- Procedimenti penali pendenti o sentenze in materia di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale

G. Esito della rilevazione

- **Nessun indicatore rilevato** — il percorso di mediazione può proseguire. La verifica si rinnova ad ogni seduta.
- **Indicatori isolati, non gravi, da chiarire** — colloquio individuale di approfondimento prima di proseguire; in caso di dubbio, sospendere.
- **Indicatori multipli o convergenti — DIVIETO DI MEDIAZIONE** ai sensi dell'art. 48 Convenzione di Istanbul, art. 473-bis.46 c.p.c. e codice deontologico A.I.Me.F. Sospensione/chiusura del percorso e orientamento alla rete specializzata.

H. Risorse di rinvio

Rete generale antiviolenza

- 1522 — Numero antiviolenza nazionale, gratuito, anonimo, attivo 24/7 (Dipartimento per le Pari Opportunità)
- Rete D.i.Re — Centri Antiviolenza, www.direcontrolaviolenza.it
- Sportelli rosa territoriali (presso ASL, comuni, ospedali)
- 112 — in caso di pericolo immediato per la persona o per i figli

- Patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito per le vittime: art. 76 D.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. 69/2019 (Codice Rosso)

Risorse specifiche per il rischio digitale

- Polizia Postale e delle Comunicazioni — denuncia online via commissariatodips.it; competenza su stalkerware, deepfake, account hijacking, SIM swap
- StopNCII.org — servizio gratuito gestito dalla Revenge Porn Helpline, in cooperazione con Meta e altre piattaforme: blocco preventivo della diffusione di immagini intime caricando un hash della foto (non la foto) sui database delle piattaforme partner
- Garante per la Protezione dei Dati Personali — segnalazioni di diffusione non autorizzata di immagini, deepfake, profili falsificati; nuove facoltà di blocco di piattaforme generative dannose annunciate il 6 maggio 2026
- AGCOM — segnalazione di contenuti illeciti su piattaforme di condivisione video
- Coalition Against Stalkerware (stopstalkerware.org) — risorse multilingue di rilevazione e protezione, in italiano

I. Cura del mediatore (trauma vicario)

L'esposizione ripetuta a narrazioni di violenza ha un costo. Il mediatore familiare attento alla propria sostenibilità professionale prevede:

- Supervisione individuale o di gruppo, con cadenza regolare
- Tempo di decompressione fra una seduta intensa e l'altra
- Diario di lavoro per separare il proprio vissuto dal contenuto del fascicolo
- Cura del corpo e del sistema nervoso autonomo (vagale ventrale): cammino, respiro, contatto sociale sicuro

Compilazione interna a cura di:

Mediatore

Data della rilevazione

Esito (vedere § G)

Per gli aspetti normativi e operativi di dettaglio: Parte 10 del manuale «Leggere la persona, accompagnare il conflitto», capp. 30-32, e Parte 1 §1.1bis sulla UNI 11644:2025 (T8 «Gestione di situazioni a rischio»).